# Договір. Трудовий договір. Трудова угода. Контракт

# План

1. Визначення.
2. Види договорів.
3. Реквізити.
4. Трудовий договір.
5. Трудова угода.
6. Контракт.

Укласти

Підписати дОговір / договІр

Заключити

Проєкт договору

договора

Ви можете укласти угоду
або підписати договір.
P. S. «Заключати договір» — калька.

МОВА

# ДОГОВІР БУДІВНИЦТВА

17 жовтня 2021 р. м. Вінниця

ПМП «Сервіс-центр “Мрія”», надалі – Замовник, в особі директора Наумчук Лариси Миколаївни, яка діє на підставі Статуту, та ТОВ «Фірма “Будівельник”», в особі директора Стуса Петра Васильовича, який діє на підставі Статуту, надалі – Підрядник, уклали договір про нижченаведене:

## 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Замовник доручає, а Підрядник приймає на себе обов’язки виконання будівельних робіт з будівництва торговельного павільйону на проспекті Космонавтів.

1.2. Замовник зобов’язується прийняти і оплатити виконані роботи згідно з актом приймання виконаних робіт.

1.3. Сума договору становить 340 000 (тридцять сорок тисяч) гривень.

## 2. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ТА ПРИЙМАННЯ РОБІТ

2.1. Замовник зобов’язаний прийняти роботи, виконані Підрядчиком, протягом трьох діб з дня їх подання до приймання.

2.2. При виявленні недоліків складається відповідний акт. При цьому Підрядчик зобов’язаний упродовж 10 діб безоплатно усунути недоліки.

2.3. Якщо по суті акта про недоліки виникає суперечка, для участі у прийманні робіт залучається незалежна експертна організація.

## 3. ВАРТІСТЬ РОБІТ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

1.1. Вартість робіт Замовник сплачує протягом трьох банківських діб від дня прийняття об’єкта.

1.2. До початку робіт Замовник сплачує аванс у розмірі 30% від суми договору.

## 4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. Відповідальність сторін настає в разі невиконання або неналежного виконання зобов’язань.

4.2. У разі недотримання термінів оплати виконаних робіт Замовник сплачує Підрядчику пеню в розмірі подвійної облікової ставки ПБУ від суми заборгованості за кожний день прострочення.

## 5. ДІЯ ДОГОВОРУ

5.1. Договір укладено на термін до його виконання. Він набуває чинності з дня його підписання.

5.2. Зміна умов договору може мати місце згідно з письмовою угодою сторін.

5.3. Дострокове припинення договору може мати місце як за угодою сторін, так і в судовому порядку.

## 1. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

| ЗАМОВНИК | ПІДРЯДНИК |
|---|---|
| ПМП “Сервіс-центр “Мрія” | ТОВ фірма “Будівельник” |
| вул. Київська, 24, | вул. Польова, 1, |
| м. Вінниця, | с. Комарів, |
| тел.: 46-03-01 | Оратівського району |
| Р/р 2600130110 Укрсоцбанк | Вінницької області |
| МФО 302010 | Р/р 11052/678 Укрсоцбанк |
| Код 133429 | МФО 302010 |
| Директор (підпис) Петро СТУС | Директор (підпис) Лариса НАУМЧУК |
| Печатка | Печатка |

# Що це?

**Договір** – *це письмова угода двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав і взаємних зобов'язань.*

**Цивільний кодекс України передбачає такі види договорів:**

- ***договір поставки товарів, продукції;***
- ***договір купівлі-продажу майна;***
- ***договір купівлі сільськогосподарської продукції;***
- ***договір позики;***
- ***договір наймання (оренди) житлового приміщення;***
- ***договір про будівництво;***
- ***договір про надання рекламних послуг;***
- ***договір про навчання;***
- ***договір підряду*** **тощо.**

**Особливості оформлення:**

- Договір може бути укладений між окремими громадянами, громадянами й організаціями та між організаціями, підприємствами, установами.
- Документ оформлюють належним чином після попереднього обговорення й досягнення взаємної згоди з усіх пунктів.
- Договір складають на спеціальних бланках або на аркушах паперу формату А4 у декількох примірниках (кожна зі сторін договору має один примірник документа).

# Реквізити

1) **назва документа;**
2) **заголовок;**
3) **дата й місце укладання;**
4) **текст:**

- вступна частина (точні й повні назви сторін, їхніх представників, повноваження, на підставі яких вони діють);
- зміст договору;
- термін виконання договору;
- кількісні та якісні показники продукції;
- порядок виконання роботи;
- порядок розрахунків між сторонами;
- вказівки на майнову відповідальність за повне або часткове невиконання;
- порядок і місце розв’язання суперечок;
- загальний термін дії договору;
- юридичні адреси сторін, що укладають договір;

5) **повні підписи сторін;**
6) **печатки установи або обох сторін, які укладають договір.**

# Зразок

**ДОГОВІР**

*про навчання на курсах підготовки спеціалістів із персональних комп'ютерів та комп'ютерних мереж*

"___"_____2020 р. м. Вінниця

ВАТ "Теплоенергетична компанія" в особі президента Коваля Віктора Григоровича, який є Замовником на навчання з курсу "ПК і Windows", з одного боку, та науково-навчальний комп'ютерний центр перспективних інформаційних технологій Вінницького національного технічного університету (ННКЦ ПІТ ВНТУ) в особі директора Азарова Олексія Дмитровича, який є навчальною організацією та діє на підставі Статуту університету, з іншого боку, уклали договір про таке:

1. ПРЕДМЕТ ДОМОВЛЕНОСТІ

НУНКЦ ПІТ ВНТУ зобов'язується навчити представника Замовника всіх елементів згідно з програмою обраного курсу.

2. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СТОРІН

1.1. Навчальна організація зобов'язується: надати для представника Замовника весь необхідний лекційний матеріал, що відповідає офіційним програмам; для проведення практичних занять з користування комп'ютером забезпечити слухача індивідуальним навчальним місцем, обладнаним персональним комп'ютером типу Pentium; по закінченні терміну занять прийняти у представника Замовника іспити з теоретичного та практичного навчання; при позитивних оцінках на іспитах видати Замовнику сертифікат встановленого зразка про проходження навчання в науково-навчальному комп'ютерному центрі перспективних інформаційних технологій; за бажанням Замовника забезпечити умови для складання іспиту на отримання сертифіката спеціаліста в учбовому центрі "Квазар-мікро" (м. Київ).

1.2. Замовник зобов'язується: своєчасно вносити платню за навчання; нести відповідальність за виконання представником Замовника всіх умов навчання в навчальній організації (відвідування занять, дотримання дисципліни, дбайливе ставлення до збереження навчального майна).

1. РОЗМІР ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ

1.1. При виконанні зобов'язань цього договору платня за навчання встановлюється згідно з калькуляцією.

2.2. Внесені за навчання гроші назад не повертають.

2. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

Порушення договірних зобов'язань тягне сплату винуватцем штрафу, розмір якого становить не менше 100 відсотків від розміру понесених прямих і побічних збитків.

3. ТЕРМІН ДОГОВОРУ

Початок: 15.12.2020 Кінець: 15.05.2021

4. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН

ВАТ "Теплоенергетична компанія": вул. Порика, 7, м. Вінниця, 286021. Р/р 26009301532 в Укрсоцбанку м. Вінниці. МФО 302010, код 23061719.

Науково-навчальний центр перспективних інформаційних технологій Вінницького національного технічного університету: вул. Хмельницьке шосе, 95, м. Вінниця, 286021. Р/р 25303301660 у Вінницькому регіональному відділенні УСБ МФО 302010. ЗКПО 0207693.

Президент ВАТ "Теплоенергетична компанія" Директор ННКЦ ПІТ ВНТУ

_____Валерія КОВАЛЬ _____Олексій АЗАРОВ

?

слідуюче:

Сторони уклали договір про наступне: …

таке:

Директор…, з одного боку, та …, з іншого боку,…

з однієї сторони з другої сторони

**Предмет домовленості заключається в…**

**полягає в**

**Договір по навчанню.**

**про навчання.**

в області

Договір в галузі розробки ПЗ.

про

з приводу

по поводу

Звертаємося на рахунок договору про…

щодо

нащот

# ТРУДОВИЙ ДОГОВІР, угода, контракт

**Трудовий договір**– *це угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом (далі власник), за якою працівник зобов'язує виконувати роботу, визначену цією угодою, з підпорядкуванням внутрішньому трудовому розпорядку, а власник – виплачує працівникові заробітну плату і забезпечує умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором й угодою сторін* [14:339].

**Трудовий договір може бути:**

- ***безстроковим,*** тобто таким, що укладається на невизначений термін;
- ***строковим,*** якщо трудові відносини не можуть бути встановлені на невизначений строк з урахуванням характеру наступної роботи, або умов її виконання, або інтересів працівника та в інших випадках, передбачених законодавчими актами;
- може бути укладеним ***на час виконання певної роботи.***

## Підстави припинення трудового договору

1) згода сторін,

2) закінчення терміну трудового договору, крім випадків, коли трудові відносини фактично тривають і жодна зі сторін не поставила вимогу про їх припинення,

3) призов або вступ працівника на військову службу, направлення на альтернативну (невійськову) службу,

4) розірвання трудового договору з ініціативи працівника, з ініціативи власника або уповноваженого ним органу, або на вимогу профспілкового чи іншого, уповноваженого на представництво трудовим коллективом, органу,

5) переведення працівника за його згодою на інше підприємство, в установу, організацію або перехід на виборну посаду.

**Трудова угода** – *це документ, що фіксує взаємні зобов'язання про права і обов'язки між двома або кількома державними, приватними, кооперативними, громадськими підприємствами, організаціями, установами та окремими особами.*

**Особливості укладання**

- Укладають між організаціями і працівниками, які не входять до складу цієї організації. Залучення працівників до виконання певних робіт відбувається, якщо в організації бракує фахівців певної галузі.
- Можуть укладатися зі штатними працівниками. За таких умов у документі визначають коло їх доручень, що виходять за межі безпосередніх службових обов'язків працівників.
- Укладають у кількох примірниках, один з яких передають виконавцю, а інші зберігають у справах організації-замовника.

# Контракт

**Це правовий документ, що засвідчує певну домовленість** *між підприємством, організацією, установою й працівником* про умови спільної виробничої й творчої діяльности.

- Згідно із Законами України «Про підприємство», «Про власність», «Про освіту» громадяни через контракт реалізують право розпоряджатися своїми здібностями до праці.

**Контракт** – *це особлива форма трудового договору, у якому термін його дії, права й обов'язки та відповідальність сторін ( також матеріальна), умови матеріального забезпечення та організації праці працівника, умови розірвання договору встановлюють за угодою сторін.*

## Порядок укладання контракту

- Може бути укладеним як з ініціативи керівника підприємства, установи, так і особи, яку наймають на роботу.
- Укладають у письмовій формі й підписують роботодавцем та працівником, якого наймають на роботу за контрактом.
- Усі умови контракту обов'язково погоджують усі сторони.
- Оформляють у 2-х примірниках, що мають однакову юридичну силу й зберігають у кожної зі сторін контракту.
- Набуває чинності з моменту його підписання або з дати, обумовленої сторонами в контракті.
- Може бути змінений тільки за угодою сторін, складеною в письмовій формі.

# Різниця між трудовим договором і контрактом

| Трудовий договір | Контракт |
| --- | --- |
| підстави припинення і розірвання трудового договору відповідно до чинного законодавства; | можуть бути визначені додаткові підстави припинення та розірвання контракту, не передбачені чинним законодавством; |
| надання відпустки працівникові за встановленим графіком; | надання відпустки працівникові визначають на розсуд керівника; |
| укладають на період виконання певної роботи; на невизначений термін (безстроковий трудовий договір). | укладають на певний термін (від року до п'яти); |
| | можуть застерігатися наслідки (додаткові гарантії та компенсації моральної та матеріальної шкоди) дострокового припинення контракту з незалежних від працівника причин. |

## Виправте лексичні помилки, вибираючи правильний варіант із дужок (1,5 б.)

1. Артеменко не спеціаліст у цій *(галузі, області)*.
2. Заввідділу *(вважає, рахує)* доречним використати тут нержавну сталь.
3. Якщо *(не рахувати, не враховувати)* попередню спробу, то ця найвдаліша.
4. Під час презентації розповідайте з пам'яті, *(не дивлячись, незважаючи)* на слайди, не читаючи з них постійно.
5. *(Незважаючи, не дивлячись)* на погоду, зустріч відбулася.
6. *(Наступний, слідуючий)* промовець погодився з доповідачем.
7. До заяви додаю *(такі, слідуючі, наступні)* документи.
8. *(Наступного, слідуючого)* року плануємо завершити будівництво.
9. Молодий спеціаліст *(порозумівся, зустрів розуміння)* з колегами/колег.
10. У резюме треба зазначити *(електронну адресу, електронний адрес)*.
11. Прізвище *(адресата, адресанта)* пишуть у давальному відмінку.
12. У тексті (*зустрічаються, трапляються*) одруківки.
13. Офіс (*перебуває, знаходиться, розташований*) на 1 поверсі.
14. Заступник зараз (*знаходиться, перебуває*) у відпустці, зателефонуйте наступного тижня.
15. Сподіваюся, Ви знайдете вихід зі скрутного (*положення, стану, становища*).